

MINI AKTA SZKOLENIOWE

APELACJA KARNA - KAZUS NR 1

Poziom: średni / średni+

Sąd I instancji	Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny
Sygnatura	II K 418/23
Oskarżony	Michał Zawadzki
Rola zdającego	obrońca oskarżonego

Wszystkie osoby, zdarzenia i dokumenty są fikcyjne. Materiał służy wyłącznie do nauki.

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

Działasz jako obrońca oskarżonego Michała Zawadzkiego. Upoważnienie do obrony znajduje się w aktach sprawy. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono obrońcy w dniu 18 września 2023 r. Przyjmij, że środek odwoławczy zostaje wniesiony w terminie.

Na podstawie poniższych mini akt przygotuj koncepcję apelacji na korzyść oskarżonego. Nie sporządzaj jeszcze pełnego uzasadnienia.

W odpowiedzi wskaż: (1) sąd odwoławczy i sposób wniesienia apelacji, (2) zakres i kierunek zaskarżenia, (3) zarzuty wraz z podstawami prawnymi i pełną konstrukcją, (4) wnioski apelacyjne, (5) ewentualne wnioski dowodowe na etapie postępowania odwoławczego.

W aktach celowo znajdują się informacje istotne, informacje drugorzędne oraz uchybienia, które nie muszą nadawać się na samodzielny zarzut. Oceniaj uchybienia według ich charakteru i skutku dla rozstrzygnięcia.

Nie zakładaj, że każde niekorzystne dla oskarżonego ustalenie jest błędem sądu. Nie zakładaj również, że ten sam problem należy opisać jednocześnie jako obrazę prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych i obrazę prawa materialnego.

AKT OSKARŻENIA - WYCIĄG*Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu***Sygn. prokuratury**

PR 2 Ds. 811.2023

Oskarżony

Michał Zawadzki, ur. 14.02.1992 r.

Data

12 czerwca 2023 r.

Prokurator oskarża Michała Zawadzkiego o to, że:

I. w dniu 18 lutego 2023 r. w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem Królem, używając przemocy wobec Jakuba Malca poprzez przewrócenie go na podłogę i zadawanie uderzeń, zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki Samsung o wartości 2.400 zł oraz portfel z pieniędzmi w kwocie 600 zł, czym działał na szkodę Jakuba Malca, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

II. w dniu 4 marca 2023 r. w Toruniu znieważył funkcjonariusza Policji sierż. szt. Tomasza Nowaka słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

Uzasadnienie - istotny fragment: W odniesieniu do czynu I podstawowym dowodem obciążającym są wyjaśnienia współoskarżonego Pawła Króla złożone w postępowaniu przygotowawczym, według których Michał Zawadzki brał aktywny udział w pobiciu pokrzywdzonego. Zabezpieczono również nagranie z monitoringu sklepu przy ul. Szerokiej. Jako dowód zabezpieczono metalową latarkę znalezioną następnego dnia w samochodzie należącym do Pawła Króla.

prokurator
Anna Zielińska

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA*Jakub Malec - pokrzywdzony*

Data przesłuchania	19 lutego 2023 r.
Miejsce	Komenda Miejska Policji w Toruniu
Czynność	przesłuchanie w charakterze świadka

„Wyszedłem z baru około 23:30. Pamiętam, że podeszło do mnie dwóch mężczyzn. Jeden był wyższy, drugi niższy. Zostałem przewrócony i uderzony. Zasłaniałem głowę, więc nie widziałem dokładnie, kto mnie bił.”

„Po wszystkim nie miałem telefonu ani portfela. Michała Zawadzkiego znałem z widzenia. Nie potrafię powiedzieć, czy to on mnie uderzał. W pewnym momencie widziałem go kilka metrów dalej, ale wszystko działo się szybko.”

„Nie widziałem żadnej pałki. Wydaje mi się, że jeden z napastników mógł trzymać w ręku jakiś podłużny przedmiot, ale nie umiem powiedzieć jaki. Nie wiem też, czy zostałem nim uderzony.”

*świadek
Jakub Malec*

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO*Paweł Król - postępowanie przygotowawcze*

Data przesłuchania	20 lutego 2023 r.
Status	podejrzany
Obrońca	nieobecny - podejrzany nie żądał udziału obrońcy

„Byłem tam z Michałem. Michał podszedł do Malca i pierwszy go przewrócił. Potem bił go metalową latarką, taką dużą, czarną. Ja zabrałem telefon i portfel.”

„Latarka była Michała. Nie wiem, skąd policja wzięła ją z mojego auta. Być może Michał zostawił ją u mnie wcześniej.”

Na pytanie prowadzącego: Czy pozostaje Pan w konflikcie z Michałem Zawadzkim?

„Nie, nie mamy żadnego konfliktu. Znamy się od kilku lat.”

*podejrzany
Paweł Król*

PROTOKÓŁ ROZPRAWY - WYCIĄG*Przesłuchanie współoskarżonego Pawła Króla*

Data rozprawy	8 sierpnia 2023 r.
Sąd	Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny
Skład	SSR Joanna Milewska

„Nie podtrzymuję w całości tego, co mówiłem na Policji. Byłem wtedy przestraszony i chciałem jak najszybciej wyjść. Nie pamiętam, żeby Michał miał latarkę. Widziałem latarkę wcześniej w swoim samochodzie.”

„Z Michałem byłem wtedy skonfliktowany. Był mi winien 9.000 zł i nie chciał oddać. Na Policji powiedziałem, że latarka była jego, bo byłem na niego wściekły.”

„Nie jestem dziś w stanie powiedzieć, kto uderzył Malca. Na pewno byłem blisko niego. Michał też był w okolicy, ale nie pamiętam, czy podchodził do pokrzywdzonego.”

Po odczytaniu wyjaśnień z postępowania przygotowawczego oskarżony Paweł Król podał:

„Tak wtedy powiedziałem, ale dziś nie potrafię tego potwierdzić. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że Michał miał latarkę. Chyba przez ten dług.”

PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA*Katarzyna Lis - pracownik sklepu nocnego*

Data rozprawy	8 sierpnia 2023 r.
Miejsce obserwacji	witryna sklepu przy ul. Szerokiej
Odległość	około 25-30 metrów

„Widziałam szarpaninę. Dwie osoby były bezpośrednio przy mężczyźnie, który upadł. Trzecia osoba stała dalej, przy zaparkowanym samochodzie.”

„Michała Zawadzkiego kojarzę, bo robi zakupy w naszym sklepie. Wydaje mi się, że to on stał przy samochodzie, ale było ciemno i nie chcę powiedzieć tego na sto procent.”

„Nie widziałam, żeby osoba stojąca przy samochodzie podchodziła do pokrzywdzonego. Nie widziałam też dokładnie żadnego przedmiotu używanego do bicia.”

świadek
Katarzyna Lis

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN NAGRANIA MONITORINGU - WYCIĄG

Nośnik	plik MP4, kamera zewnętrzna sklepu
Czas nagrania	18.02.2023, godz. 23:26-23:37
Jakość	obraz nocny, niska rozdzielczość

Na nagraniu widoczne są trzy sylwetki męskie oraz pokrzywdzony. W chwili rozpoczęcia szarpaniny dwie sylwetki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pokrzywdzonego. Trzecia sylwetka pozostaje w rejonie zaparkowanego pojazdu.

Ze względu na jakość materiału nie jest możliwa pewna identyfikacja osób. Nie jest możliwe również jednoznaczne ustalenie, czy którakolwiek z osób trzyma w dłoni przedmiot.

W minucie 23:31:48 jedna z dwóch sylwetek znajdujących się przy pokrzywdzonym wykonuje kilkukrotny ruch ręką w kierunku leżącego. Szczegóły przedmiotu znajdującego się w dłoni - o ile przedmiot był trzymany - nie są widoczne.

OPINIA BIEGŁEGO Z ZAKRESU MEDYCyny SĄDOWEJ - WYCIĄG

Biegły

dr n. med. Marek Bielecki

Data opinii

25 kwietnia 2023 r.

Przedmiot

mechanizm powstania obrażeń Jakuba Malca

Na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzono u pokrzywdzonego ranę tłuczoną okolicy ciemieniowej, podbiegnięcia krwawe twarzy oraz otarcia naskórka kończyn górnych.

Obrażenia te mogły powstać w następstwie działania narzędzia twardego, tępego lub tępokrawędzistego. Część obrażeń mogła również powstać w następstwie upadku na twarde podłoże.

Na podstawie samej dokumentacji medycznej nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby urazów ani ustalenie konkretnego narzędzia, którym zadano urazy.

Biegłemu nie przekazano do oględzin metalowej latarki zabezpieczonej w sprawie ani dokumentacji fotograficznej tego przedmiotu. Biegły nie wypowiada się zatem co do możliwości powstania obrażeń w wyniku użycia tego konkretnego przedmiotu.

biegły sądowy
dr n. med. Marek Bielecki

WNIOSEK DOWODOWY OBROŃCY*o uzupełniającą opinię biegłego*

Data	8 sierpnia 2023 r.
Obrońca	adw. Anna Nowak
Podstawa wskazana przez obronę	art. 201 k.p.k.

Obrońca wnosi o wezwanie biegłego Marka Bieleckiego na rozprawę, ewentualnie o dopuszczenie uzupełniającej opinii pisemnej, celem udzielenia odpowiedzi na pytania:

1. czy charakter i lokalizacja obrażeń pokrzywdzonego pozwalają odróżnić obrażenia powstałe od uderzenia twardym przedmiotem od obrażeń powstałych w następstwie upadku;
2. czy po okazaniu zabezpieczonej metalowej latarki można ocenić, czy jej kształt i właściwości odpowiadają mechanizmowi powstania obrażeń;
3. czy na podstawie dokumentacji możliwe jest ustalenie, które obrażenia - jeżeli w ogóle - wymagają przyjęcia działania narzędzia innego niż twarde podłoże.

Uzasadnienie: sporządzona opinia jest niepełna, gdyż nie odnosi się do zabezpieczonego w sprawie przedmiotu oraz pozostawia bez odpowiedzi pytanie istotne dla oceny mechanizmu zdarzenia. Wnioski opinii dopuszczają co najmniej dwa różne mechanizmy powstania obrażeń.

obrońca oskarżonego
adw. Anna Nowak

POSTANOWIENIE*w przedmiocie wniosku dowodowego obrony*

Data	8 sierpnia 2023 r.
Sąd	Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny
Przewodnicząca	SSR Joanna Milewska

Sąd postanawia: na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k. oddalić wniosek obrońcy o dopuszczenie uzupełniającej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Uzasadnienie ustne: dotychczasowa opinia jest wystarczająca dla rozstrzygnięcia, a dokładne ustalenie mechanizmu powstania poszczególnych obrażeń nie ma znaczenia dla odpowiedzialności oskarżonego. Sąd dysponuje pozostałym materiałem dowodowym, który umożliwia dokonanie ustaleń co do przebiegu zajścia.

przewodnicząca
SSR Joanna Milewska

PROTOKÓŁ ROZPRAWY - DALSZY WYCIĄG*Czyn II oraz zamknięcie przewodu sądowego*

Data	22 sierpnia 2023 r.
Sąd	Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny
Obecni	prokurator, obaj oskarżeni, obrońcy

Przesłuchano sierż. szt. Tomasza Nowaka w charakterze świadka.

„Tego dnia wcześniej wykonywałem wobec Zawadzkiego czynności na komisariacie. Zakończyły się około 15:20. Potem przebrałem się częściowo, skończyłem służbę o 16:00 i wyszedłem. Około 16:25 spotkałem Zawadzkiego przypadkiem w sklepie spożywczym.”

„Powiedział do mnie: „jesteś kompletnym idiotą i nie nadajesz się do tej roboty”. Nie wykonywałem wtedy żadnej czynności służbowej. Byłem po służbie. Odebrałem te słowa jako odnoszące się do tego, że jestem policjantem i do wcześniejszych czynności.”

Oskarżony Michał Zawadzki wyjaśnił:

„Powiedziałem to w sklepie, bo byłem zły po wcześniejszej rozmowie na komisariacie. Nie trwała już żadna interwencja. Wiedziałem, że pan Nowak jest policjantem.”

Po przeprowadzeniu dowodów przewodnicząca zamknęła przewód sądowy. W protokole brak wzmianki o uprzedzeniu stron na podstawie art. 399 § 1 k.p.k. o możliwości zakwalifikowania czynu I z art. 280 § 2 k.k.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny*

Data wyroku	5 września 2023 r.
Sygnatura	II K 418/23
Oskarżony	Michał Zawadzki

Sąd Rejonowy w Toruniu:

I. uznaje oskarżonego Michała Zawadzkiego za winnego tego, że w dniu 18 lutego 2023 r. w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem Królem, używając przemocy wobec Jakuba Malca oraz posługując się metalową latarką jako innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy oraz portfel z pieniędzmi, tj. czynu z art. 280 § 2 k.k., i za to wymierza mu karę 4 lat pozbawienia wolności;

II. uznaje oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k. opisanego w akcie oskarżenia i wymierza mu karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne;

III. orzeka karę łączną 4 lat pozbawienia wolności;

IV. rozstrzyga o dowodach rzeczowych i kosztach postępowania.

przewodnicząca
SSR Joanna Milewska

UZASADNIENIE WYROKU - WYCIĄG*Czyn I - ocena dowodów*

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia Pawła Króla złożone w postępowaniu przygotowawczym. Były one stanowcze, szczegółowe i złożone krótko po zdarzeniu. Zmiana stanowiska na rozprawie została oceniona jako próba pomocy współoskarżonemu.

Twierdzenie Pawła Króla o konflikcie dotyczącym długu nie ma istotnego znaczenia, ponieważ pojawiło się dopiero na rozprawie. Sam fakt późniejszego powołania konfliktu nie podważa wcześniejszych wyjaśnień. Sąd nie czynił w tym zakresie dodatkowych ustaleń.

Zeznania Katarzyny Lis nie wykluczają sprawstwa Michała Zawadzkiego. Świadek obserwowała zajście z dużej odległości i sama zastrzegła, że nie jest pewna identyfikacji osoby stojącej przy samochodzie. Nagranie monitoringu również nie pozwala na pewne rozpoznanie uczestników.

Sąd przyjął zatem, że oskarżony uczestniczył w rozboju. Wniosek ten wynika przede wszystkim z pierwszych wyjaśnień Pawła Króla, które - w ocenie Sądu - zasługują na pierwszeństwo przed jego późniejszymi, zmiennymi wypowiedziami.

W zakresie użycia metalowej latarki Sąd ustalił, że przedmiotem posługiwał się Michał Zawadzki. Sąd dostrzega jednak, że materiał dowodowy nie pozwala z absolutną pewnością rozstrzygnąć, czy latarkę trzymał Michał Zawadzki, czy Paweł Król. Nie sposób tej wątpliwości usunąć na podstawie nagrania ani zeznań pokrzywdzonego.

Zdaniem Sądu wątpliwość tę należało jednak rozstrzygnąć na niekorzyść Michała Zawadzkiego. Oskarżony nie przedstawił bowiem przekonującego wyjaśnienia, dlaczego znajdował się w pobliżu miejsca zdarzenia i dlaczego Paweł Król początkowo wskazał właśnie jego jako osobę posługującą się latarką.

UZASADNIENIE WYROKU - WYCIĄG*Opinia biegłego i kwalifikacja prawna czynu I*

Sąd uznał opinię biegłego Marka Bieleckiego za jasną i wystarczającą. Z opinii wynika, że obrażenia mogły powstać od twardego, tępego narzędzia, co jest zgodne z możliwością użycia metalowej latarki.

Nie było potrzeby uzupełniania opinii. Ocena, czy zabezpieczona metalowa latarka mogła zostać użyta w sposób niebezpieczny, należy ostatecznie do Sądu i może zostać dokonana przy wykorzystaniu doświadczenia życiowego. Metalowy korpus latarki, jej masa i długość powodują, że przy uderzeniu w głowę jest ona przedmiotem podobnie niebezpiecznym do noża lub broni palnej w rozumieniu art. 280 § 2 k.k.

Mimo że akt oskarżenia kwalifikował czyn z art. 280 § 1 k.k., zgromadzony materiał uzasadniał zakwalifikowanie zachowania oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. Brak formalnego uprzedzenia stron o możliwości zmiany kwalifikacji nie miał wpływu na wynik sprawy, gdyż kwestia latarki była przedmiotem postępowania od początku.

UZASADNIENIE WYROKU - WYCIĄG*Czyn II*

Bezsporne jest, że w chwili wypowiedzenia słów przez oskarżonego sierż. szt. Tomasz Nowak nie wykonywał czynności służbowych, zakończył służbę, a do spotkania doszło przypadkowo w sklepie. Bezsporne jest również, że wypowiedź pozostawała w związku z niezadowoleniem oskarżonego z czynności przeprowadzonych wcześniej tego samego dnia na komisariacie.

Sąd uznał jednak, że dla odpowiedzialności z art. 226 § 1 k.k. wystarczające jest, iż oskarżony świadomie skierował znieważające słowa do osoby, o której wiedział, że jest funkcjonariuszem Policji, a treść wypowiedzi odnosiła się do jego pracy jako policjanta.

W konsekwencji Sąd uznał znamiona występkę z art. 226 § 1 k.k. za zrealizowane.

KARTA PRACY

Po przeczytaniu akt przygotuj rozwiązanie w następującym układzie:

1. Właściwy sąd odwoławczy i sposób wniesienia apelacji.
2. Kierunek zaskarżenia.
3. Zakres zaskarżenia - oddzielnie rozważ oba czyny i konsekwencje dla całego wyroku.
4. Zarzuty - podaj podstawę z art. 438 albo 439 k.p.k., naruszony przepis i pełną treść zarzutu.
5. Wskaż, które dostrzeżone uchybienia są pierwotne, a które tylko ich następstwem.
6. Oceń, czy istnieje podstawa do ponowienia któregoś wniosku dowodowego w apelacji.
7. Sformułuj wnioski apelacyjne i sprawdź ich zgodność z zakresem zaskarżenia i zarzutami.
8. Wskaż co najmniej jedno uchybienie widoczne w aktach, którego mimo dostrzeżenia nie ująłbyś jako samodzielnego zarzutu - i krótko wyjaśnij dlaczego.

Nie ma obowiązku odnalezienia określonej liczby zarzutów. Oceniana będzie przede wszystkim poprawna kwalifikacja uchybienia, jego konstrukcja, brak zbędnego dublowania oraz spójność petitum apelacji.